

RECURSO CÍVEL Nº 5085361-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARIANE SAMARY SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. Ocorrência de negativa de jurisdição. Enunciado 18 das turmas recursais. UNANIMIDADE DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença recorrida, de natureza terminativa, e determinar o retorno dos autos e o prosseguimento do feito e, conseqüentemente, a realização do julgamento de mérito, nos termos da fundamentação. Sem condenação nas verbas sucumbenciais, por não ter havido decisão de mérito. Publique-se. Intimem-se. Nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5085361-85.2024.4.02.5101

510015544380 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5085361-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARIANE SAMARY SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, impossibilitando o acolhimento dos pedidos autorais, que consistiam na condenação da Ré a implementar na folha de pagamento da parte Autora o adicional de irradiação ionizante, em seu grau máximo, bem como o pagamento retroativo dessa verba ocupacional.

Em suas razões recursais, sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento do referido adicional. Pugna *que o processo retorne ao estado a quo e seja julgado a matéria de direito pretendida pela autora, e que os mesmos pedidos iniciais sejam julgados procedentes.*

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em relação à falta de interesse de agir - adotado pelo magistrado de 1º grau - em virtude da alegada ausência de requerimento administrativo, não merece prosperar tal entendimento. Bem se sabe que o Poder Judiciário é inafastável no caso de lesão ou ameaça à direito, conforme a inteligência do art. 5º, XXXV da Carta Magna.

Desse modo, a Lei nº 10.259/01 dispõe em seu artigo 5º:

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento, com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

Portanto, deve-se avaliar eventual negativa de jurisdição em virtude da sentença prolatada.

Do cotejo dos elementos vertidos aos autos, constata-se clara negativa de jurisdição, uma vez que, ainda que a autora não tenha, eventualmente, apresentado requerimento administrativo de reconhecimento do direito ao adicional de irradiação ionizante na instituição que lhe paga a remuneração, não se exclui o pleito pretendido.

De fato, uma vez que o servidor é submetido a condições insalubres/perigosas, gera o direito do mesmo a perceber o respectivo adicional, sendo certo que a omissão da ré ao pagamento da verba já gera por si só lesão à parte autora, a ser submetida ao Poder Judiciário, não havendo como a ré arguir falta de ciência da condição da parte autora.

Sendo assim não existe razão para o juízo ter extinguido o processo sem resolução do mérito.

Diante de tal panorama, a anulação do julgado é medida que se impõe, visto que o direito postulado pelo autor, ora recorrente, restou efetivamente comprometido.

Afora isso, não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Precedente da 6ª Turma Recursal, desta relatoria, o processo nº 5038032-82.2021.4.02.5101/RJ, julgado por unanimidade em 25/08/2021.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO** para **ANULAR** a sentença recorrida, de natureza terminativa, e determinar o retorno dos autos e o prosseguimento do feito e, conseqüentemente, a realização do julgamento de mérito, nos termos da fundamentação. Sem condenação nas verbas sucumbenciais, por não ter havido decisão de mérito. Publique-se. Intimem-se. Nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se.